



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 344/2017/8/CA3

Paraná, 3 de octubre de 2017.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela Gomez, Presidenta; el Dr. Daniel Edgardo Alonso, Vicepresidente y el Dr. Mateo José Busaniche, Juez de Cámara; el Expte. N° FPA 344/2017/8/CA3 caratulado: “INCIDENTE DE NULIDAD DE CASAÑA CABRERA, PABLO MARTÍN (D) EN AUTOS CASAÑA CABRERA, PABLO MARTÍN (D) POR INFRACCIÓN LEY 23737, FALSIFICACION DOCUMENTACION AUTOMOTOR”, procedente del Juzgado Federal N°1 de esta ciudad, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo:

Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Pablo Martín Casaña Cabrera, contra la resolución de fs. 27/29, que rechaza el planteo de nulidad de acta de procedimiento, deducido por la defensa. El recurso se concede a fs. 36.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 59 y vta., compareciendo en dicha oportunidad el Sr. Fiscal General, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez y el Dr. Matías Panelli, en defensa de Pablo Martín Casaña Cabrera; quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:



Que, la cuestión venida a resolver debe analizarse a la luz del criterio de este Tribunal en relación a que *"la nulidad es un recurso extremo, que no debe responder a un criterio meramente formalista. Dicho criterio se consustancia con la idea de que la misma corresponde ser declarada en la medida que afecte algún derecho constitucional (L.S.Crim. 2.000-II-980; entre otros)"*.

Que, siguiendo tal tesitura, se advierte que los aparentes vicios postulados por el letrado defensor como materia de agravio, no traerían aparejado la nulidad del acta como tal.

En este devenir, el magistrado ha dado acabada respuesta a los planteos de la parte, señalando las normas que atañen al caso, lo que no ha sido rebatido por aquel con argumentos suficientes para motivar de esta Alzada un pronunciamiento contrario.

Así cabe reparar que los arts. 139, 140 y ccdtes. del C.P.P.N. establecen las formalidades que dicho asiento debe contener y en qué casos acarrearían la nulidad del mismo, debiendo destacarse que cuanto alude la defensa no encuadra en ninguno de los supuestos. Sin perjuicio de ello, de las declaraciones de testigos de actuación se desprende su reconocimiento de firma y del contenido, lo que ha sido reseñado detalladamente por el Sr. Fiscal General, y no siendo la defensa





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 344/2017/8/CA3

eficaz en argumentar sobre el punto.

Por lo demás, se advierte que el reclamo que ahora se impetra tendiente a advertir aparentes irregularidades del acta que encabeza las actuaciones, aparece como mínimo inoportuno, atendiendo a que la defensa nada señaló en la oportunidad de imputarse el hecho a su defendido, ni ante el pronunciamiento sobre el mérito de la prueba, el cual se encuentra firme.

Que, con todo ello, cabe recordar que se trata de un instrumento público y como tal hace plena fe de la existencia material de los hechos que el funcionario actuante expresa como cumplidos por él mismo o pasados en su presencia.

Que, por último *"sólo cabe acudir al instituto de las nulidades cuando por resultar anormal el desenvolvimiento del proceso, tal irregularidad resulte trascendente por haberse afectado intereses tutelados, entendiéndose por tales el ejercicio de la defensa en juicio o los principios básicos del proceso"* (CFSan Martín, Sala I, LL del 31/V/99, f. 98.804, citado por D'Albora, Francisco J.; *"Código Procesal Penal de la Nación - Anotado. Comentado. Concordado"*, 5° Edic. correg., ampl. y actualizada; Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, pg. 285), nada de lo cual se vislumbra en el caso.

Que, por lo expuesto, a tenor de las constancias de la causa, se estima que deviene



acertada la conclusión a la que arriba el Sr. Juez a quo, debiendo rechazarse el recurso interpuesto y confirmarse la resolución que ha sido materia del mismo.

Los **Dres. Daniel Edgardo Alonso y Mateo José Busaniche**, dijeron: que adhieren a la solución propuesta en el voto de la Dra. Gomez.

Que, en mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Pablo Martín Casaña Cabrera, y confirmar la resolución apelada, en cuanto rechaza el planteo de nulidad del acta de procedimiento, por los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes (art. 455 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

